

MARCO LEGAL

Interventoría ≠
Supervisión. La Ley
1474 las diferencia
— y también las
responsabilidades.



RENKA
CONSULTING

desliza →

La confusión que cuesta

Usarlos como sinónimos en un contrato genera vacíos de responsabilidad. Quién responde, ante quién y en qué circunstancias: decisión legal y técnica que se toma antes de firmar, no después del primer problema.



Ley 1474 · Art. 83

Supervisión

La ejerce la entidad contratante con personal propio. Aplica en contratos de menor cuantía o cuando la entidad tiene capacidad técnica interna. El supervisor responde ante la entidad por el seguimiento.



Ley 1474 · Arts. 83-87

Interventoría

La ejerce un tercero contratado, independiente del contratista. Obligatoria en obra pública de cierta cuantía o complejidad. El interventor puede tener responsabilidad solidaria con el contratista ante perjuicios.



Por qué el rol importa

Toda disputa contractual nace de tres factores: cláusula **ambigua + evento detonante + relación deteriorada. Confundir roles introduce ambigüedad desde el inicio del contrato.**

Cheung & Pang, 2013



En la práctica: qué revisa cada uno

- Supervisión: seguimiento documental y financiero desde la entidad
- Interventoría: control técnico, calidad, avance y documentación independiente
- Ambos: deben dejar trazabilidad de cada decisión relevante



Para obra privada

La Ley 80 no aplica directamente — pero la necesidad de control técnico independiente es la misma. El propietario necesita alguien que le diga la verdad, no que firme actas sin ir a campo.



RENKA CONSULTING

¿Han tenido confusión entre los dos roles?

Cuéntenlo en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Colombia. Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), arts. 83–87.
- ▶ Colombia. Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación.
- ▶ Cheung, S.O. & Pang, H.Y. (2013). Anatomy of Construction Disputes. JCEM, ASCE, 139(1), 15–23.



normativo: Ley 1474. Cheung & Pang como referencia SCI de 09
triángulo de disputa.